

N. R.G. 1131/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione Terza civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Irene Formaggia	Presidente est.
dr. Maria Grazia Federici	Consigliere
dr. Alessandra Del Corvo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1131/2022** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. P.I. *P.IVA_1*) e
Parte_2 (C.F. P.I. (C.F. *P.IVA_2* , elettivamente
domiciliate in VIA TOMMASO SALVINI, 5 - 20122 MILANO, presso lo
studio dell'avv. FOSSATI IVAN, che le rappresenta e difende come da
delega in atti -APPELLANTI

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_3* , elettivamente domiciliata
in VIA EMANUELE FILIBERTO, 17 - 35122 PADOVA presso lo Studio
dell'avv. MADONNA ROBERTO, che la rappresenta e difende come da
delega in atti -APPELLATA

OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1847/2022 pubbl. il 2.3.2022, in materia di "Vendita di cose mobili"

CONCLUSIONI:

=====

N. R.G. 1131/2022

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a *Controparte_1* il 4.4.2022 le società *Parte_1* (C.F. P.I. *P.IVA_1* e *Parte_2* la seconda quale cessionaria del ramo d'azienda subentrata alla cedente in tutti i crediti e debiti concernenti l'esercizio dell'attività d'impresa, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.1847/2022 pubbl. il 2.3.2022, con la quale è stata respinta l'opposizione proposta dalla *Pt_1* avverso il decreto ingiuntivo n.16318/2019 con cui era stato ingiunto ad essa opponente di pagare alla ricorrente *Controparte_1* la somma di Euro 405.118,81 oltre accessori e spese a titolo di saldo del corrispettivo per la realizzazione e fornitura di scarpe e spese connesse, è stata accertata l'efficacia del contratto intercorso tra le parti ed oggetto di causa, sono state rigettate le domande risarcitorie proposte da *Pt_1* nonché la domanda dalla medesima proposta di condanna dell'opposta ex artt.88, 92 e 96 c.p.c., è stata ritenuta

inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dall'opposta [...] **CP_1** di condanna dell'opponente al pagamento della ulteriore somma di Euro 35.000,00 oltre IVA, è stata condannata **Pt_1** alle spese di lite a favore dell'opposta.

Le appellanti hanno dedotto che la sentenza era errata, contraddittoria ed ingiusta sia laddove aveva ritenute che tra le parti fosse intercorso un contratto di appalto anziché una fornitura a titolo gratuito o una compravendita nulla per indeterminatezza del prezzo, sia perché non era stata esaminata l'eccezione di **Pt_1** di inadempimento ex art.1460 c.c., sia perché erano state rigettate le domande risarcitorie senza espletamento delle prove orali e della c.t.u., istanze che reiterava in appello.

Alla prima udienza, fissata per il 27.9.2022, si dava atto che erano pervenute in via telematica la rinuncia da parte delle appellanti agli atti del giudizio regolarmente notificata via PEC a controparte e la dichiarazione dell'appellata di accettazione irrevocabile e incondizionata di detta rinuncia. La causa, visto l'art.306 c.p.c., veniva quindi trattenuta in decisione immediata.

La documentazione suddetta pervenuta in via telematica attesta che si sono perfezionati i requisiti previsti dall'art.306 c.p.c. della rinuncia, come da dichiarazione del procuratore delle appellanti munito di procura comprensiva di tale facoltà, e dell'accettazione della controparte, come da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società appellata e dal suo procuratore.

Deve pertanto dichiararsi, in applicazione dell'art.306 c.p.c., l'estinzione del processo.

Nessuna pronuncia è dovuta relativamente alle spese, che, in base all'ultimo comma dell'art.306 c.p.c., vanno rimborsate dal rinunciante alle altre parti salvo

diverso accordo, accordo nella specie sussistente, stante la esplicitata volontà di intenderle integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione delle parti;

dichiara l'estinzione del processo ex art.306 c.p.c.;

nulla sulle spese.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27.9.2022.

La Presidente est. dott.Irene Formaggia